

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Es el conjunto de normas jurídicas que protegen las creaciones del intelecto humano. Es decir, todo aquello que una persona crea con su mente ideas, inventos, obras artísticas, diseños, marcas puede ser protegido para que otros no lo usen sin autorización.

Derecho de Autor & Derechos Conexos



Obras literarias,
artísticas y científicas

Variedades Vegetales



Nuevas plantas y cultivos
mejorados - ICA

Propiedad Industrial



Inventos, marcas y
diseños empresariales

Sistema de Propiedad Intelectual

El Sistema de Propiedad Intelectual

La PI no es un concepto único: se organiza en **tres grandes áreas** que protegen distintos tipos de creaciones. Cada área tiene sus propias normas, requisitos y beneficios.

1

Derecho de Autor

Obras literarias, artísticas y científicas

2

Propiedad Industrial

Inventos, marcas y diseños empresariales

3

Variedades Vegetales

Nuevas plantas y cultivos mejorados - ICA



Derecho de Autor y Derechos Conexos



Protege las **obras literarias, artísticas y científicas** desde el momento de su creación, sin necesidad de registro formal en la mayoría de los países.

¿Qué protege?

- Libros, artículos y tesis
- Software y aplicaciones
- Música, películas y fotografías
- Diseños gráficos y contenido digital

Los Derechos del Autor



Derechos Morales

No se venden ni se transfieren.

- Ser reconocido como autor
- Decidir si la obra se publica
- Evitar modificaciones indebidas



Derechos Patrimoniales

Sí se pueden vender o licenciar.

- Reproducir la obra
- Distribuir y comercializarla
- Autorizar su uso a terceros

¿Quiénes más están protegidos?

Los **derechos conexos** protegen a quienes no crean la obra original, pero participan activamente en su difusión al público.



Actores

Intérpretes de obras teatrales, cinematográficas y audiovisuales.



Músicos intérpretes

Ejecutantes y cantantes que dan vida a composiciones musicales.



Productores

Quienes financian y organizan la producción de obras.

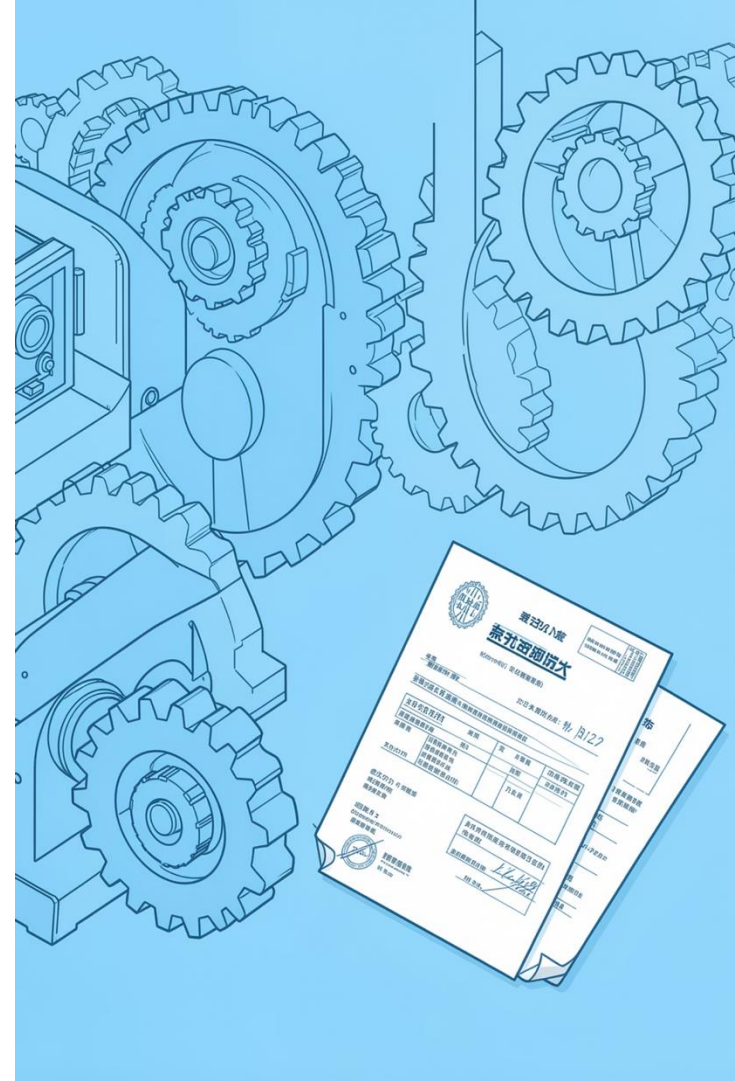


Emisoras

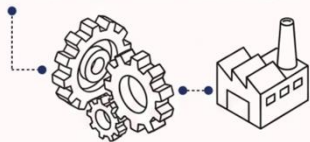
Medios de comunicación que difunden contenido al público.

Propiedad Industrial

Protege las creaciones vinculadas a la **actividad empresarial e industrial**. Su objetivo es diferenciar productos, generar ventaja competitiva y evitar la copia no autorizada en el mercado.

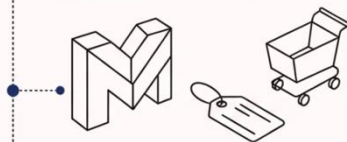


Patentes



Protegen inventos técnicos como máquinas y tecnologías. Requieren novedad y aplicación industrial.

Marcas



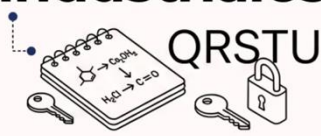
Signos que identifican productos o servicios, como logos y nombres comerciales.

Diseños industriales



Apariencia estética de un producto, como la forma de un celular.

Secretos industriales



Información confidencial con valor comercial, como fórmulas y procesos internos.

¿Por qué importa?

Diferenciación en el mercado frente a competidores

Ventaja competitiva sostenible en el tiempo

Protección legal contra la copia no autorizada

Protección de Inventos



Una **patente** otorga al inventor el derecho exclusivo de explotar su creación durante un período determinado, a cambio de hacerla pública.

01

Novedad

No debe existir en el estado de la técnica

02

Nivel inventivo

No debe ser obvio para un experto

03

Aplicación industrial

Debe poder fabricarse o usarse

Identidad y Estética Comercial

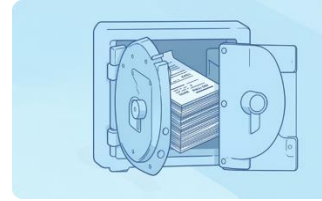


Marcas

Signos que identifican productos o servicios. Protegen **logos, nombres comerciales y eslóganes** para que los consumidores distingan una empresa de otra.

Diseños Industriales

Protegen la **apariencia estética** de un producto: su forma, color, textura o patrón. Ejemplo clásico: la forma distintiva de un teléfono móvil.



Secretos Industriales

Información **confidencial con valor comercial**: fórmulas, procesos internos o listas de clientes. Se protegen sin registro, mediante medidas de seguridad.

Variedades Vegetales



Protege las **nuevas variedades de plantas** desarrolladas mediante investigación y biotecnología. Incentiva la innovación agrícola y protege la inversión en mejoramiento genético.

¿Qué se protege?

- Nuevas semillas y cultivos mejorados
- Plantas con resistencia, mayor calidad o rendimiento

¿Quiénes se benefician?

- Investigadores y centros de innovación
- Empresas agrícolas y biotecnológicas

Casos

<https://institutoautor.org/colombia-la-dnda-deniega-el-registro-de-creaciones-desarrolladas-con-inteligencia-artificial/>

<https://institutoautor.org/colombia-la-dnda-emite-una-sentencia-contras-el-titular-de-una-pagina-web-por-la-distribucion-y-puesta-a-disposicion-al-publico-de-una-obra-sin-autorizacion/>

Contratos Tecnológicos

En el entorno tecnológico, las empresas de software, plataformas digitales, servicios en la nube y comercio electrónico requieren distintos tipos de contratos para operar legalmente, proteger sus activos digitales y regular relaciones comerciales nacionales e internacionales.

1. INCOTERMS

Los **Incoterms (International Commercial Terms)** son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para definir responsabilidades entre comprador y vendedor en operaciones de comercio internacional.

El propósito de los Incoterms en los contratos internacionales es detallar las obligaciones de cada una de las partes -compradores y vendedores- en la entrega de mercancías. Además de proporcionar claridad y evitar malentendidos entre las partes.

EXW: Ex-Works (En fábrica): el vendedor entrega la mercancía embalada en su almacén. El comprador corre con los gastos y riesgos de transporte.

FCA: Free Carrier (Franco Porteador o Libre Transportista): vendedor y comprador realizan la entrega en un punto acordado. Los gastos y riesgos son responsabilidad del vendedor hasta el momento de la entrega. Luego, el comprador asume el resto de gastos desde el abordaje hasta la descarga.

FAS: Free Alongside Ship (Franco al Costado del Buque): el vendedor entrega la mercancía en el puerto. El comprador se encarga de la carga y de los gastos de entrega hasta que llegue a destino.

FOB: Free On Board (Franco a Bordo): el vendedor asume los gastos y riesgos hasta que sube la mercancía al buque. El comprador asume los costes de envío, descarga y trámites de importación.

CFR: Cost and Freight (Coste y Flete): el vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino. El comprador asume los gastos y riesgos desde que la mercancía está a bordo, y de los trámites de importación y transporte hasta el destino.

CIF: Cost, Insurance and Freight (Coste, Seguro y Flete): el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino. El comprador asume los gastos de importación hasta el transporte interior de destino.

CPT: Carrier Paid To (Transporte pagado hasta): el comprador corre con todos los gastos hasta que recibe la mercancía en el lugar acordado. También asume el trámite de importación y el seguro.

CIP: Carrier and Insurance Paid To (Transporte y Seguro pagados hasta): el vendedor asume los gastos hasta que entrega la mercancía en un punto acordado. El comprador corre con el trámite de importación y la entrega.

DPU: Delivered at Place Unloaded (Mercancía entregada y descargada): el vendedor cubre los costes, riesgos, embalaje, carga, despacho, flete, descarga y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites de despacho de importación.

DAP: Delivered at Place (Entregada en lugar): el vendedor asume casi todos los gastos por riesgo, salvo el despacho de importación y descarga en destino. El comprador asume los gastos por despacho de importación y descarga.

DDP: Delivered Duty Paid (Entregada Derechos Pagados): el vendedor corre con los gastos desde el embalaje hasta la llegada al destino final. El comprador se encarga de recibir la mercancía y su despacho.

2. FIDUCIA

La fiducia es un contrato mediante el cual una persona o empresa entrega bienes o dinero a una entidad fiduciaria para que los administre con una finalidad específica.

En Colombia las fiduciarias son vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Puede utilizarse en:

- proyectos de software financiados por etapas,
- administración de recursos TIC,
- proyectos gubernamentales,
- contratos tecnológicos grandes.

3. LEASING

Es un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. La empresa utiliza el bien pagando cuotas periódicas y al final puede comprarlo.

Muy común para:

- computadores,
- servidores,
- centros de datos,
- impresoras industriales,
- infraestructura TI.



4. RENTING

El renting es un alquiler operativo sin intención de compra. La empresa paga por usar el bien durante un tiempo determinado.

Leasing	Renting
Tiene opción de compra	No tiene opción de compra
Más financiero	Más operativo
Largo plazo	Generalmente corto o mediano plazo
El usuario puede quedarse con el bien	El bien se devuelve

5. LICENCIAS DE SOFTWARE

Las licencias regulan legalmente cómo puede usarse un software.

Son fundamentales para proteger: derechos de autor, propiedad intelectual, distribución y modificación del software.

Software Libre (FSF)

Promovido por la Free Software Foundation.

Se basa en 4 libertades:

- 1.usar el software,
- 2.estudiar el código,
- 3.modificarlo,
- 4.redistribuirlo.

Software propietario

El usuario:

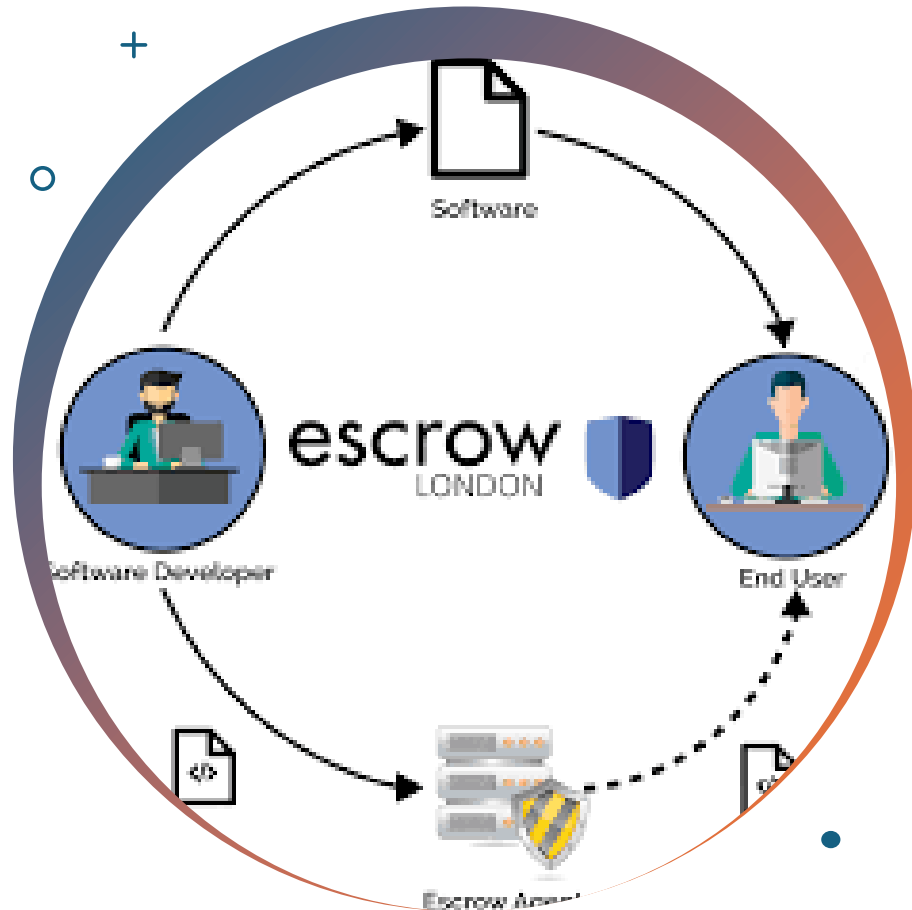
- puede usar el software,
- pero no modificar el código fuente.

Creative Commons

Las licencias Creative Commons permiten compartir contenido digital bajo ciertas condiciones.

Muy usadas en:

imágenes, videos, blogs, recursos educativos, plataformas web.



6. ESCROW

El escrow tecnológico protege el código fuente de un software. Un tercero neutral guarda una copia del código.

- **Usados principalmente por:**
- bancos,
- software empresarial,
- plataformas críticas,
- sistemas gubernamentales.

Aspectos legales importantes

En contratos tecnológicos también deben analizarse:

- protección de datos,
- confidencialidad,
- propiedad intelectual,
- responsabilidad por fallos,
- disponibilidad del servicio,
- soporte técnico,
- continuidad operativa.